

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUBARRENDAMIENTO (RENTA VACACIONAL / AIRBNB)

MACHOTE — plantilla para adaptar y llenar

⚠ Este es un machote (plantilla) de referencia armado a partir de contratos reales de arrendamiento en México, con toda la información personal removida. Antes de usarlo con un propietario, llena todos los espacios en [CORCHETES] y pide a un abogado local que lo revise — las leyes de arrendamiento cambian de un estado a otro y de un país a otro.

Comparecientes

En [CIUDAD, ESTADO], a [DÍA] de [MES] de [AÑO], comparecen por una parte [NOMBRE COMPLETO DEL PROPIETARIO], a quien en lo sucesivo se le denominará "EL ARRENDADOR"; y por otra parte [NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDATARIO / ALUMNO], a quien en lo sucesivo se le denominará "EL ARRENDATARIO"; y, en su caso, [NOMBRE DEL OBLIGADO SOLIDARIO O FIADOR], a quien se le denominará "EL OBLIGADO SOLIDARIO"; quienes de común acuerdo celebran el presente contrato de arrendamiento al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Declaraciones

I. Declara "EL ARRENDADOR" que es una persona física, mayor de edad, y que cuenta con la libre disposición del inmueble ubicado en [DIRECCIÓN COMPLETA DEL INMUEBLE], lo cual acredita mediante [ESCRITURA PÚBLICA / DOCUMENTO IDÓNEO], y que es su voluntad celebrar el presente contrato.

II. Declara "EL ARRENDATARIO" que conoce las condiciones físicas del inmueble y se manifiesta conforme con ellas, que los recursos con los que cubrirá sus obligaciones bajo este contrato son de procedencia lícita, y que es su voluntad celebrar el presente contrato para destinar el inmueble, entre otros usos, a renta de corta estancia a través de plataformas digitales como Airbnb.

III. Declaran ambas partes que se reconocen recíprocamente la identidad y capacidad legal con la que comparecen, y que no existe dolo, mala fe ni vicio alguno del consentimiento en la celebración de este contrato.

Cláusulas

PRIMERA. Objeto

"EL ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO" el inmueble ubicado en [DIRECCIÓN COMPLETA], mismo que en lo sucesivo se denominará "el Inmueble", el cual se entregará el día [FECHA DE ENTREGA] en las condiciones que las partes hacen constar en el ANEXO de este contrato (fotografías e inventario).

SEGUNDA. Destino

El Inmueble se destinará a uso habitacional, incluyendo expresamente la renta de corta estancia (renta vacacional / turística) a huéspedes temporales a través de plataformas digitales de hospedaje, en los

términos de la cláusula SÉPTIMA de este contrato. Queda prohibido cualquier otro uso distinto al aquí convenido.

TERCERA. Renta

"EL ARRENDATARIO" pagará por el uso del Inmueble la cantidad mensual de \$[MONTO] ([MONTO CON LETRA] pesos 00/100 M.N.), pagadera por adelantado dentro de los primeros [NÚMERO] días de cada mes, mediante [FORMA DE PAGO: transferencia / depósito] a la siguiente cuenta: Beneficiario [NOMBRE], Institución [BANCO], CLABE [NÚMERO]. El atraso en el pago generará un interés moratorio de [PORCENTAJE]% mensual sobre la cantidad adeudada.

CUARTA. Depósito en garantía

A la firma de este contrato, "EL ARRENDATARIO" entrega a "EL ARRENDADOR" la cantidad de \$ [MONTO] por concepto de depósito en garantía, mismo que no generará intereses, no podrá aplicarse como pago de renta, y será devuelto dentro de los [NÚMERO] días siguientes a la desocupación del Inmueble, siempre que este se entregue en las mismas condiciones en que fue recibido, salvo el desgaste normal por el buen uso.

QUINTA. Vigencia

La vigencia de este contrato será de [NÚMERO] meses forzosos, contados a partir del [FECHA DE INICIO] y hasta el [FECHA DE TÉRMINO]. Cualquier prórroga deberá solicitarse por escrito con al menos [NÚMERO] días naturales de anticipación al vencimiento, y quedará sujeta a la aceptación expresa y por escrito de "EL ARRENDADOR".

SEXTA. Ajuste de renta

En caso de prórroga o renovación, el monto de la renta se ajustará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI[, más NÚMERO puntos porcentuales].

SÉPTIMA. Autorización expresa de subarrendamiento vía Airbnb

"EL ARRENDADOR" autoriza expresamente a "EL ARRENDATARIO" a subarrendar el Inmueble, de forma total o por habitaciones, a huéspedes temporales a través de plataformas colaborativas de hospedaje como Airbnb u otras similares, sin necesidad de autorización adicional para cada huésped. "EL ARRENDATARIO" será el único responsable de: (i) tramitar y mantener vigentes los permisos, licencias, avisos o registros que exijan las autoridades locales para operar este tipo de hospedaje; (ii) cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de dicha actividad; y (iii) sacar en paz y a salvo a "EL ARRENDADOR" de cualquier reclamación, multa, sanción o procedimiento administrativo relacionado con la operación de renta de corta estancia en el Inmueble.

OCTAVA. Servicios y mantenimiento

"EL ARRENDATARIO" pagará puntualmente los servicios de luz, agua, gas, internet y demás que contrate para su uso del Inmueble, y entregará a "EL ARRENDADOR" los comprobantes de pago cuando este los solicite[, dentro de los NÚMERO días siguientes al requerimiento]. Las cuotas de mantenimiento [SÍ / NO] están incluidas en la renta.

NOVENA. Obras y adaptaciones

"EL ARRENDATARIO" no podrá realizar obras, adaptaciones o modificaciones al Inmueble sin el consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDADOR". Las mejoras que se autoricen quedarán en beneficio del Inmueble, sin derecho a indemnización o compensación alguna, salvo pacto expreso en contrario.

DÉCIMA. Obligaciones de "EL ARRENDATARIO"

Además de las señaladas en este contrato y en la ley aplicable: (i) pagar la renta en tiempo y forma; (ii) dar al Inmueble el uso convenido; (iii) responder de los daños que se causen al Inmueble por su culpa, negligencia, o la de sus huéspedes; (iv) respetar el reglamento del condominio o edificio, en su caso; (v) devolver el Inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste normal; y (vi) notificar oportunamente a "EL ARRENDADOR" cualquier daño o desperfecto que requiera reparación mayor.

DÉCIMA PRIMERA. Obligaciones de "EL ARRENDADOR"

Además de las señaladas en este contrato y en la ley aplicable: (i) entregar el Inmueble en condiciones de servir para el uso convenido; (ii) garantizar el uso y goce pacífico del Inmueble durante la vigencia del contrato; (iii) responder de los vicios o defectos ocultos anteriores al arrendamiento; y (iv) devolver el depósito conforme a la cláusula CUARTA.

DÉCIMA SEGUNDA. Causales de rescisión

Serán causales de rescisión de este contrato, entre otras: la falta de pago de la renta; el uso del Inmueble para un fin distinto al convenido; el subarrendamiento a huéspedes de larga estancia no contemplado en la cláusula SÉPTIMA sin autorización; los daños graves imputables a "EL ARRENDATARIO"; y el incumplimiento de cualquier otra obligación pactada en este contrato no subsanado dentro de los [NÚMERO] días siguientes a la notificación por escrito de la parte afectada.

DÉCIMA TERCERA. Pena convencional

La parte que incumpla sus obligaciones o dé por terminado el contrato de forma anticipada y sin causa justificada, pagará a la otra parte una pena convencional equivalente a [NÚMERO] mensualidad(es) de renta, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan.

DÉCIMA CUARTA. Responsabilidad civil y seguros

Corresponderá a "EL ARRENDATARIO" toda responsabilidad civil, administrativa o de cualquier otra naturaleza que se origine por el uso del Inmueble o por la actividad de renta de corta estancia, incluyendo la que derive de reclamaciones de huéspedes, vecinos o terceros. Se recomienda a "EL ARRENDATARIO" contratar un seguro de responsabilidad civil y/o el programa de protección para anfitriones que ofrezca la plataforma de hospedaje utilizada.

DÉCIMA QUINTA. Caso fortuito y fuerza mayor

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este derive de caso fortuito o fuerza mayor. Si el Inmueble quedara inhabitable por estas causas, el contrato podrá darse por terminado sin responsabilidad para ninguna de las partes, debiendo cubrirse únicamente la renta correspondiente hasta la fecha en que el Inmueble dejó de ser utilizable.

DÉCIMA SEXTA. Procedencia lícita de los recursos

Las partes manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que los recursos destinados al cumplimiento de este contrato son de procedencia lícita, en términos de la legislación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

DÉCIMA SÉPTIMA. Jurisdicción y ley aplicable

Esta cláusula depende del estado o país donde esté el Inmueble — complétala y revísala con un abogado local antes de usar el contrato.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a las leyes y tribunales competentes de [ESTADO / PAÍS], renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA OCTAVA. Domicilios y notificaciones

Para todos los efectos de este contrato, las partes señalan los siguientes domicilios y correos electrónicos para recibir notificaciones: "EL ARRENDADOR": [DOMICILIO / CORREO]. "EL ARRENDATARIO": [DOMICILIO / CORREO].

DÉCIMA NOVENA. Disposiciones generales

Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes respecto a su objeto. Si alguna cláusula fuera declarada inválida, las demás conservarán su plena validez. Los encabezados de las cláusulas se incluyen solo para facilitar su lectura y no afectan su interpretación.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en dos tantos, en la fecha señalada al inicio de este instrumento.

"EL ARRENDADOR": [NOMBRE COMPLETO]

"EL ARRENDATARIO": [NOMBRE COMPLETO]

"EL OBLIGADO SOLIDARIO" (si aplica): [NOMBRE COMPLETO]